

ТЕМНЫЕ ПАТТЕРНЫ

ЮРИДИЧЕСКИЙ И
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

Виталий Болатаев
Алексей Воробей

Follow us
Цифровой геноцид
<https://t.me/gulagdigital>
Законы Мура
<https://t.me/mooreslaws>

Определение

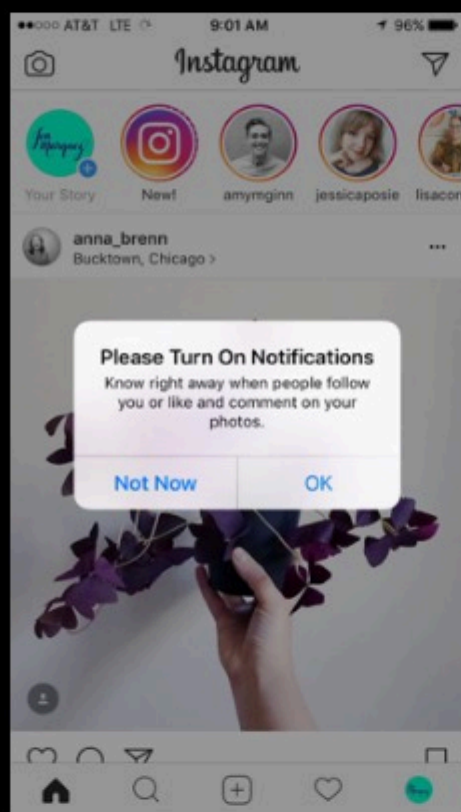
Deceptive design patterns (также известные как «темные паттерны») — это уловки, используемые на веб-сайтах и в приложениях, которые заставляют вас делать то, чего вы не хотели, например покупать или подписываться на что-то. Ввел термин **Гарри Бринул**

<https://www.deceptive.design/>

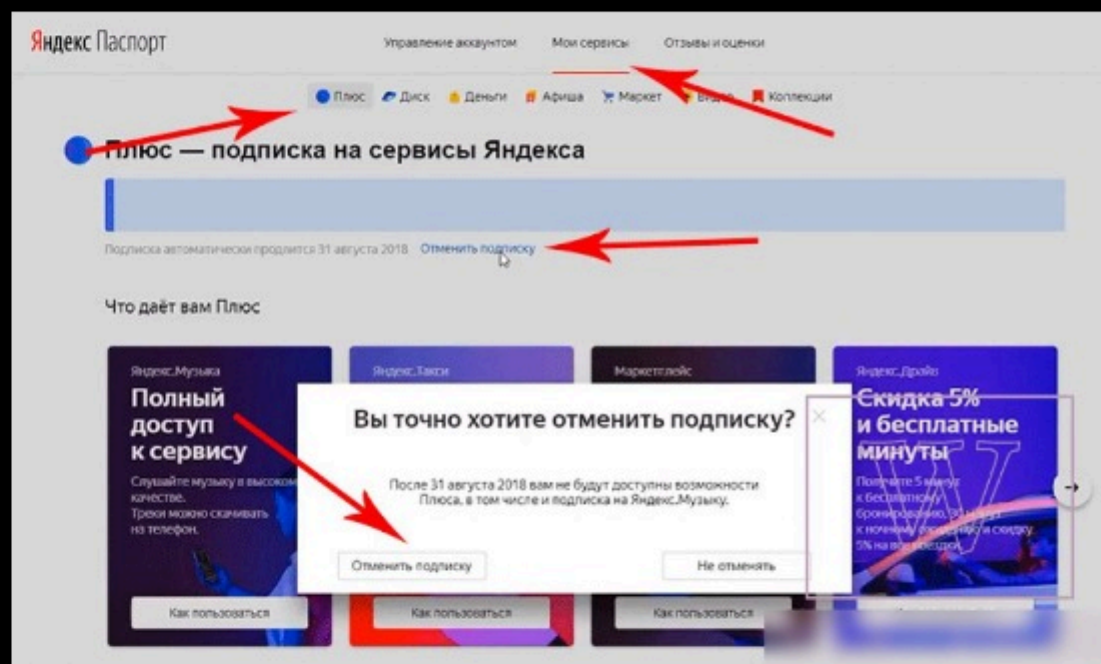
Есть дискуссия о терминах

Примеры

Существуют разнородные и сложные классификации таких уловок

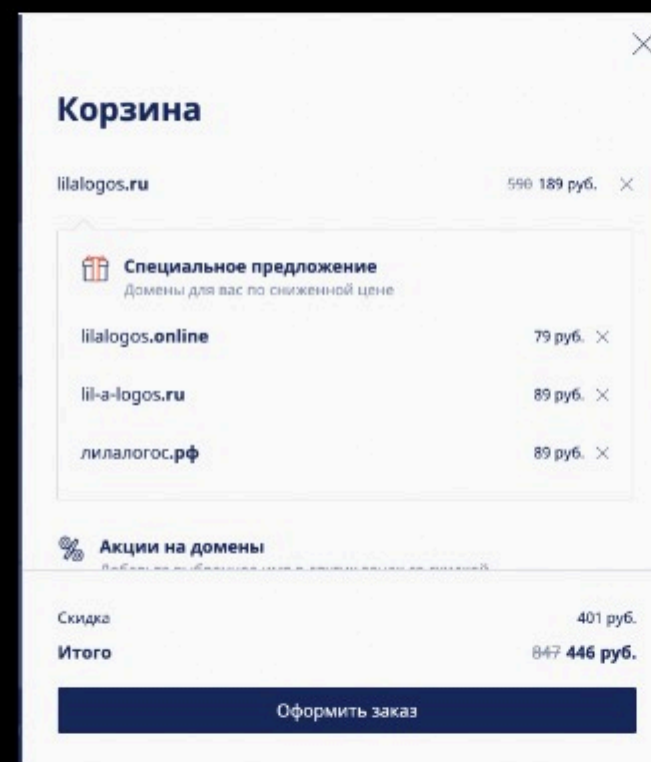


Пользователя заставляют включать уведомления, и есть только вариант «не сейчас» и «хорошо». Если пользователь не хочет включать уведомления, для этого нет возможности, и приложение будет продолжать беспокоить его по этому поводу.



Сколько препятствий, чтобы отменить подписку.

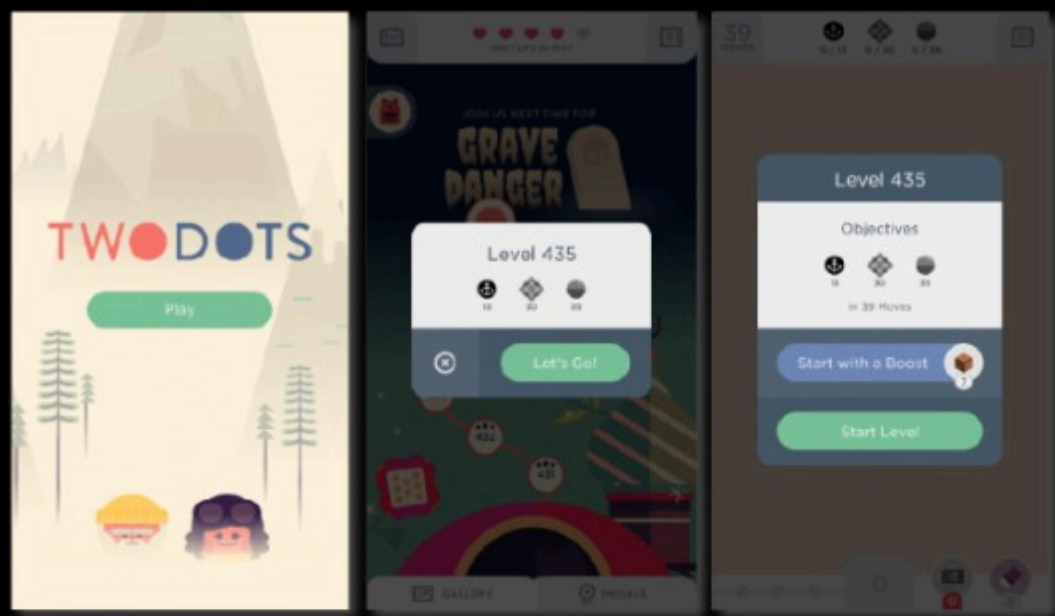
Мотель



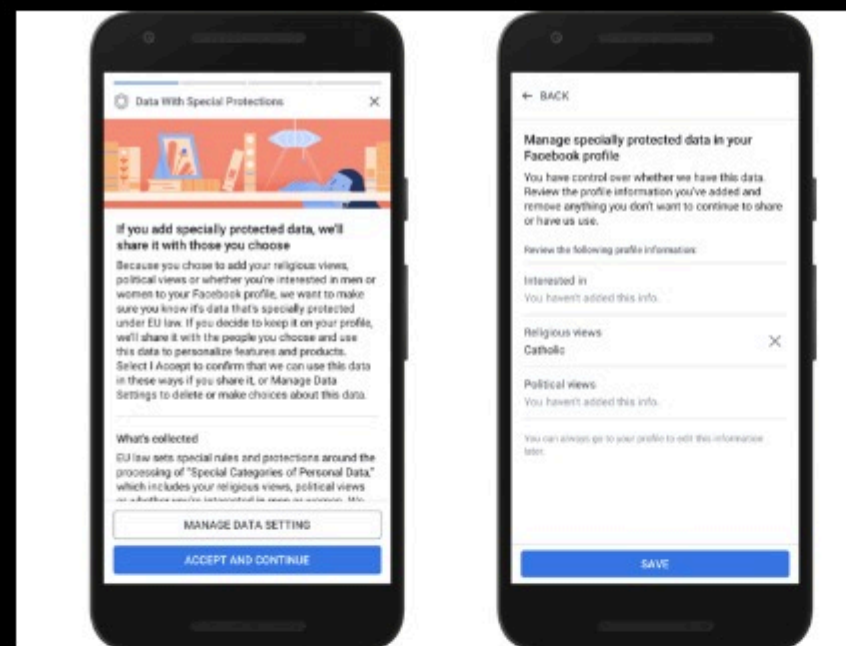
«змея в корзине» — автоматическое добавление платного товара в дополнение к заказу

Примеры

Существуют разнородные и сложные классификации таких уловок



Чтобы начать каждую игру, пользователи должны выбрать зеленую кнопку. Когда приложение предлагает пользователю купить больше ходов, кнопка также становится зеленой и находится почти в том же месте, что и кнопка для начала игры. Поскольку у пользователей развивается мышечная память в ответ на постоянный перезапуск игры, они могут случайно нажать на опцию, чтобы купить больше ходов, когда они закончатся.



Forced Action - это еще и цукеринг. ситуацию, при которой пользователей искусно вовлекают в распространение большего количества персональной информации, чем они реально хотели бы публично представлять

Почему праву интересны вопросы формирования UX

Метацель права - восстановление справедливости

"Big fucks small" - право различает экономически сильные и слабые стороны

Для защиты слабых и ранимых существует корпус законодательства о защите прав потребителей

ПЯТЬ ПРАВОВЫХ КОПЕЕК



Кто виноват?

Еpic Games переизобрели модель ММО-шутеров, выпустив игру Fortnite в 2017 году. Как оказалось, в их user journey были включены следующие порочные практики



**Хитрые практики списания
денег за покупки**

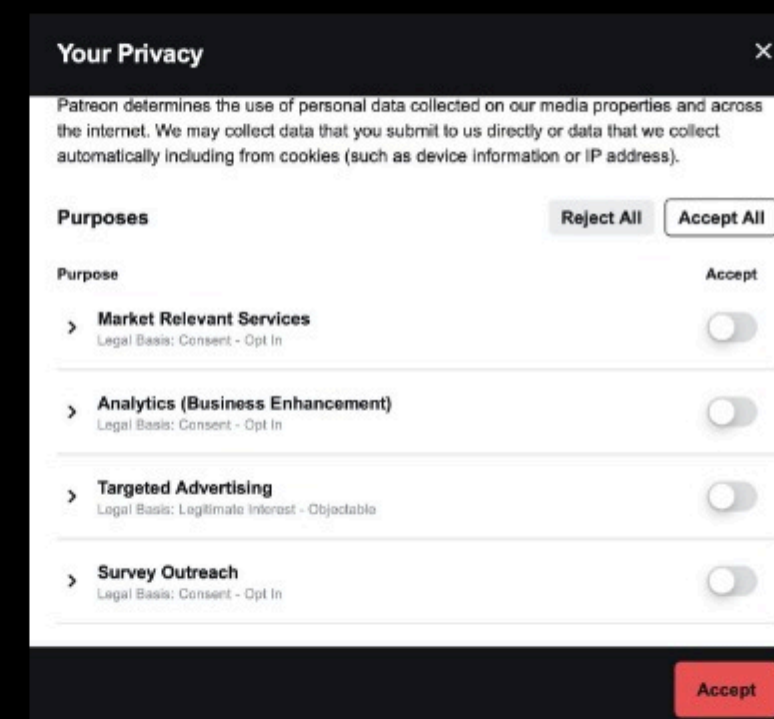
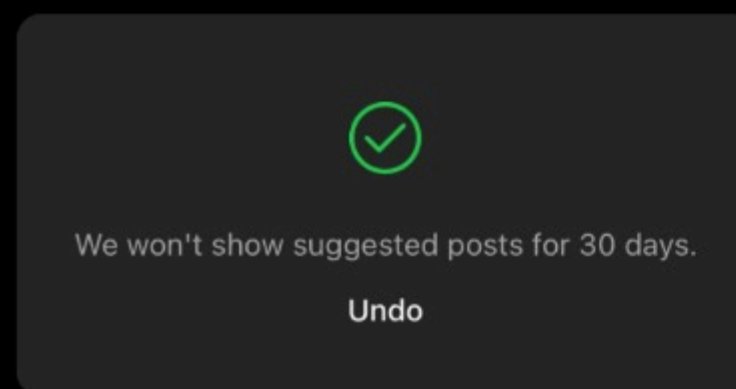
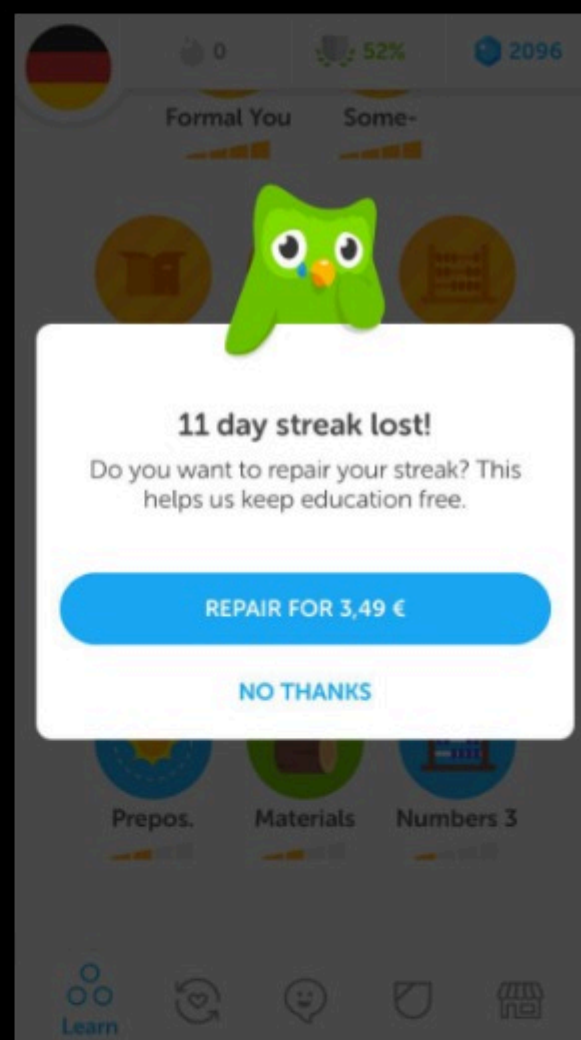
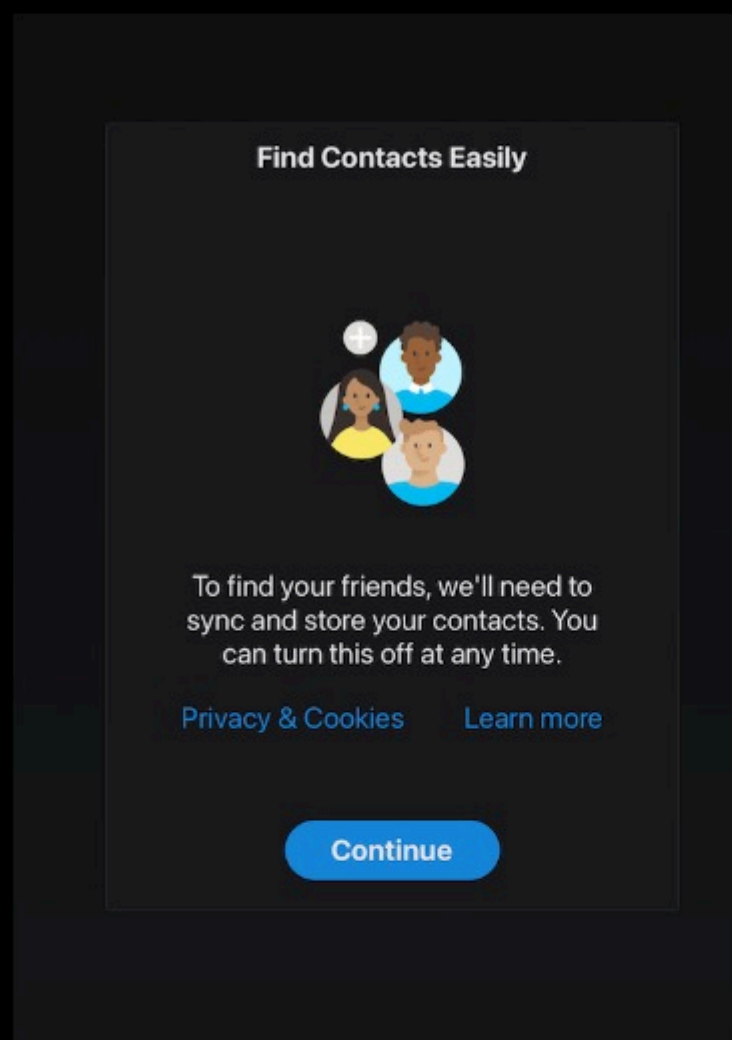


**Отмена покупок превратилась в
квест**

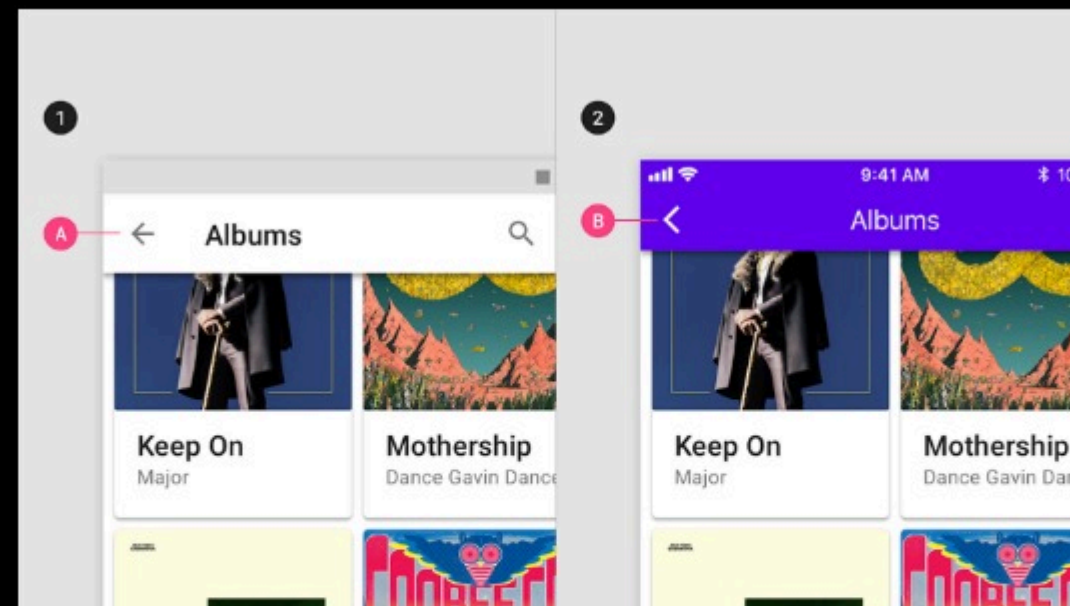


**Затруднительный возврат
денег**

Все эти паттерны темные



Основная претензия



Нелогичная, непоследовательная и запутанная конфигурация кнопок Fortnite приводила к тому, что игроки подвергались нежелательным платежам за нажатие одной кнопки.

Логика расположения кнопок никак не регламентируется, кроме соответствующих гайдлайнов за которым следят вендоры. Есть конкретные примеры расположения кнопок на уровне приложения для сторов гугл и эппл

Дизайн-системы как темные паттерны

Компания также упростила для детей возможность совершать покупки во время игры в Fortnite без согласия родителей.

Вот это по-настоящему серьезный момент, который одновременно происходит, например, в ТикТок. Существует устойчивый сегмент родителей, который приходит в сервис за детьми. При этом в заключении пока нет каких либо обязательств проектировать исключительно для детей или вводить режим для детей

Дети-пользователи: большой источник проблем



**Identify key
competitors**

Что было нарушено?

Section 5(a) of the FTC Act, 15 U.S.C. § 45(a)

Отдельно отмечена практика по следующим делам:

FTC v. Amazon.com, Inc., No. C14-1038-JCC, 2016 WL 10654030, (W.D. Wash. July 22, 2016);

FTC v. Apple, Inc., No. C-4444 (Mar. 25, 2014);

FTC v. Google, Inc., No. C-4499 (Dec. 2, 2014).

ПЯТЬ ПРАВОВЫХ КОПЕЕК



Identify key competitors

Что является нарушением нормы?

An act or practice is unfair where it

- Causes or is likely to cause substantial injury to consumers,
- Cannot be reasonably avoided by consumers, and
- Is not outweighed by countervailing benefits to consumers or to competition.

An act or practice is deceptive where

- A representation, omission, or practice misleads or is likely to mislead the consumer;
- A consumer's interpretation of the representation, omission, or practice is considered reasonable under the circumstances; and
- The misleading representation, omission, or practice is material.

ПЯТЬ ПРАВОВЫХ КОПЕЕК

Все уже было?

Спираль истории раскручивается FTC не в первый раз:



Everything has been thought of
before, but the problem is to
think of it again.

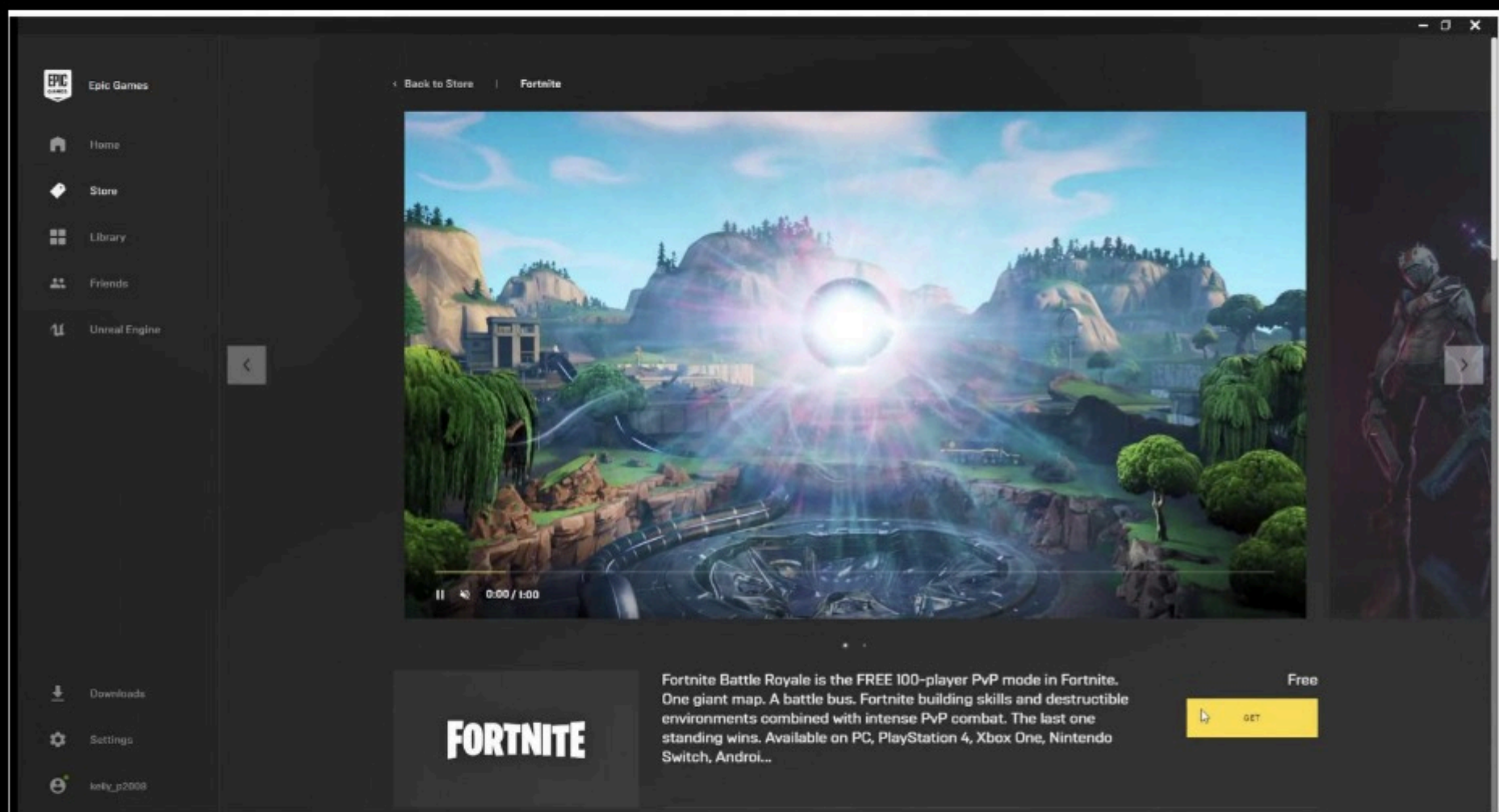
~ Johann Wolfgang von Goethe

AZ QUOTES

amazon



ПЯТЬ ПРАВОВЫХ КОПЕЕК



Многие потребители не осознавали, что Epic сохранила их карты.

Есть ощущение, что просто был забыт онбординг и не проводилась работа по пониманию того, что есть сохранение карт в рамках игры

Нигде не написано про платежи. Надпись Free

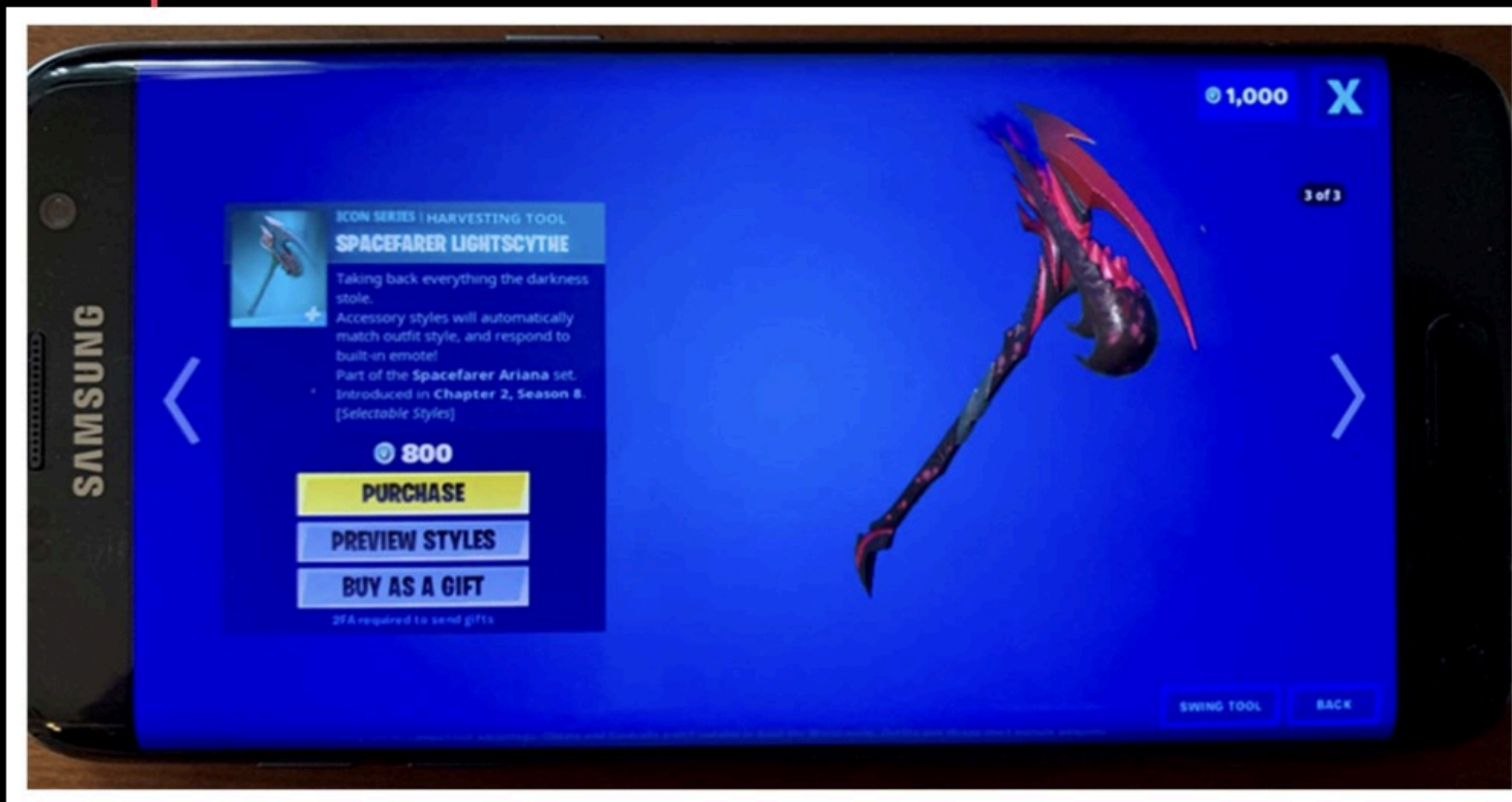
FORTNITE

(2500 V-BUCKS + 300 BONUS) =
2800 V-BUCKS



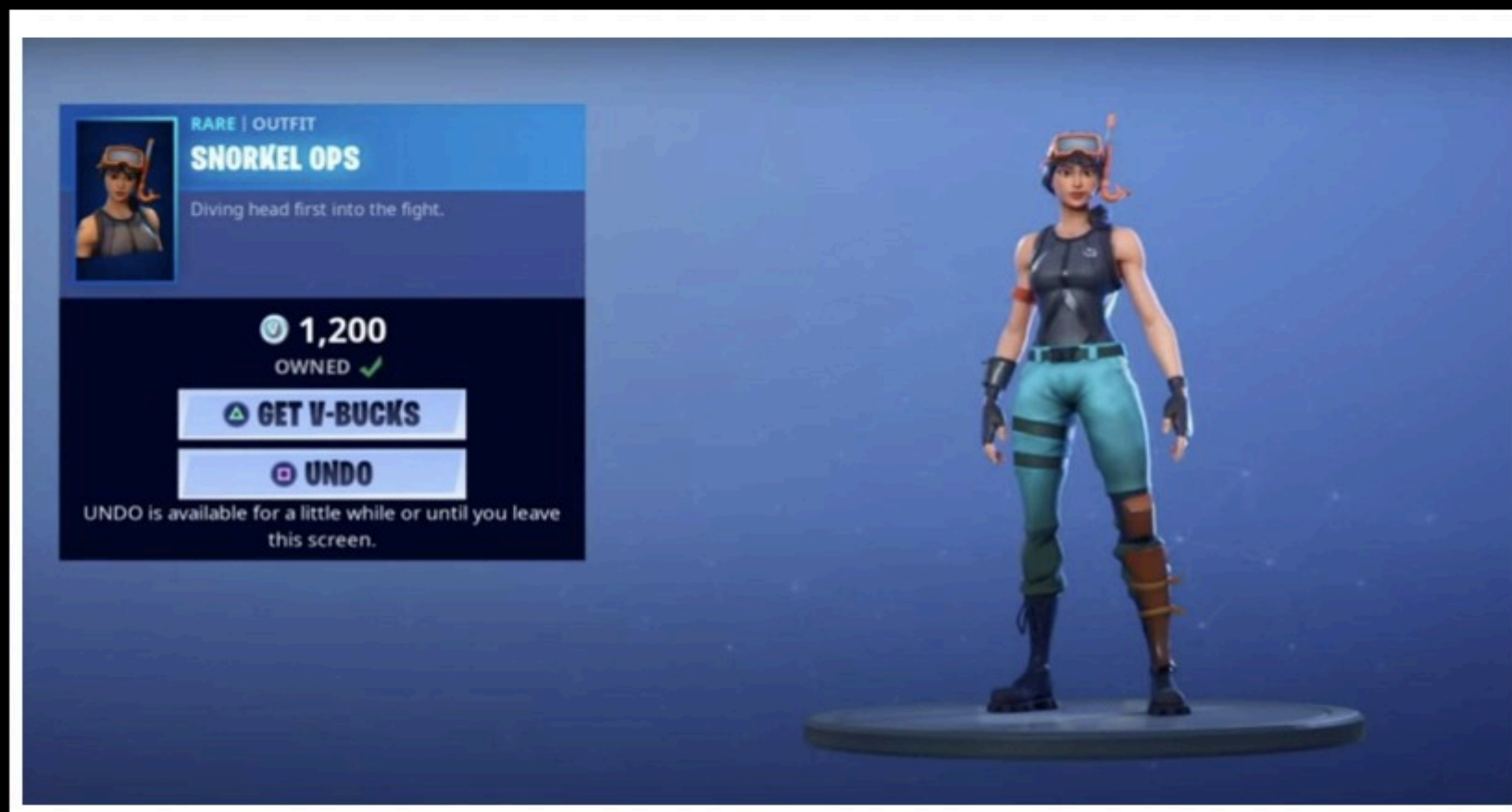
Спустя год после того, как Epic начала предлагать покупки в приложениях, дети могли получать В-баксы, просто нажатие кнопок без действий или согласия родителей или владельцев карт.

Уловка игровых валют



Кнопка для предварительного просмотра различных стилей одежды появляется сразу под кнопкой для покупки предметов, как показано на снимке экрана ниже.

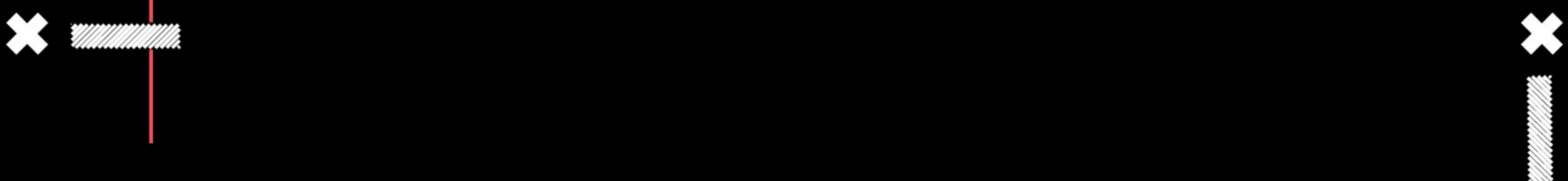
1. Слишком близко две кнопки. Возможно, что предварительный просмотр - функция, которая сама по себе должна быть выведена из этого меню для проектирования решения
2. Безусловно, темным паттерном является сразу списать — модальное окно, которое должно требовать подтверждения не возникает



В июне 2019 года Epic разрешила пользователям отменять оплату Косметики, но только ограниченное время и только если они остались на экране покупки. Изначально кнопка «Отменить» появилась на экране пользователя в той же области, что и кнопка «Получить В-баксы», как показано ниже.

Это уничтожает объект опыта пользователя - не дает уничтожить Косметику: ставит уже на уровне интерфейса вопрос о том, что тебе "принадлежит" - непонятно, а что это вообще.

Нигде не написано про платежи. Надпись Free



Речь идет об очень важной проблеме: о том, что существует значительное число - до половины и больше - в обычных интернет-сервисах, которые совершают импульсивные покупки. Это еда, это видео. Но что гораздо серьезнее в играх процент импульсивных в данный момент становится равным генеральной совокупности. Вероятно, что как и потребление алкоголя, любая покупка внутри игры является импульсивной

Является ли ввод окна подтверждения уничтожением этой импульсивности как психологического фактора в факторном анализе? Кажется, что ответ нет

Если вы считаете темным паттерном импульсивную покупку, то вы считаете темным паттерном весь е-коммерс

Что делать?

Разработка качественного user journey - процесс требующий командной работы



**Настройте процесс
командного кросс-ревью**



**Не стесняйтесь разбираться в
вопросах смежных областей**



**Ищите грани допустимого.
Ваша цель - заработок**

ПЯТЬ ПРАВОВЫХ КОПЕЕК

- Весь продукт оценивается "темным" по числу уловок. Вина в совокупности. **Это возвращает нас к тому, что главным артефактом и итогом работы всех дизайнеров в компании является... дизайн-система и гайдланы, которые соблюдают гигиену и этику**
- Ключевым критерием для оценки продукта является то, как идет пользователь по продукту
- Критерием являются отзывы и потенциально могут стать метрики опыта пользователя
- Есть риски парной персоны - персоны, которая затрагивается работой/использованием цифрового продукта (ребенок, домохозяйство, созаемщик кредита, пассажир умного авто и так далее).
- Отмена любых покупок и откаты режимов должны стать скрытым требованием для проектирования новых продуктов
- Непонятно, что делать с импульсивными пользователями. Таких половина в массовых сервисах или продуктах.
- Необходим класс интерфейсов-предохранителей в виде модальных окон: вероятно, они могут быть критерием чистоплотности. Сомневаюсь, что это уменьшит конверсию критично
- Ваш UX может вас сдать под присягой - как свидетель.

Итоги битвы, но не войны